

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산의 실태조사 및 후속조치 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산에 대해 실태조사를 실시하고 변상금을 부과하는 등 국유재산 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제6조, 제7조에 따르면 실태조사 대상재산에 대해 재산별 조사주기에 따라 실태조사를 실시하고 무단점유 여부 등을 확인하여 재산 활용 가능성을 조사하여야 하며

같은 요강 제8조, 제37조에서는 재산의 실태조사로 무단점유 사실을 확인한 경우 무단점유자의 인적 사항, 점유기간 등을 파악하고 변상금 사전통지서를 발송한 뒤 변상금을 부과하도록 하고 있다.

따라서, 국유재산 담당자는 재산의 실태조사 주기에 따라 실태조사를 실시하여 재산의 무단점유 여부, 활용가능성 등 현황을 확인하고 무단 점유 중인 재산에 대해서는 점유자를 파악하여 변상금 사전통지서를 발송하는 등의 실태조사 후속의 재산관리 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 정기 실태조사 미실시에 따른 후속조치 불철저

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부 소관 국유재산에 대한 실태조사를 주기에 따라 적정하게 실시하고 있는지를 점검한 결과

2012. 12. 14. OO시로부터 수탁한 ‘△△도 △△시 △△면 △△리 XXX-X’(묘지, XX㎡) 소재 국유재산의 경우 실태조사 주기가 3년으로 되어 있으므로 2016. 5. 31. 실태조사 후 2019. 5. 31.에 실태조사 주기가 도래하였는데도 조사를 실시하지 않는 등 총 265건의 국유재산에 대해 실태조사 주기를 준수하지 않고 있었다.

한편, 위 265건의 국유재산에 대해 인천지역본부에서 감사 실시 통보 이후인 2020. 6. 5.부터 같은 해 7. 10.까지 실태조사를 실시한 결과 △△도 △△시 소재 위 국유재산의 경우 중고차매매 주차장으로 무단 점유하고 있는 것으로 확인되는 등 [표 5]와 같이 총 7건의 국유재산이 무단점유 중이었는데도 이를 파악하지 않아 변상금 사전통지 등 조치를 하지 않고 있었다.

[표 5] 정기 실태조사 미 실시 국유재산의 무단점유 현황

순번	소 재 지	관 리 현 황			2020. 6. 5.~7. 10. 실시한 실태조사 결과	
		기존 조사일	조사주기 (년)	정기 실태조사 기한	조사일	현 황
합 계(7건)						
1						
2						
3						
4		“기재 생략”				
5						
6						
7						

“기재 생략”

※ 기존 실태조사 상에는 위 국유재산에 대하여 사용제한재산, 대부가능 재산 등으로 현황 파악하였음

(2) 무단점유로 확인된 국유재산에 대한 후속조치 불철저

또한, 감사대상기간 중 물건단위가 무단점유로 되어 있는 1,523건¹⁷⁾에 대해 처리의 적정여부를 점검한 결과

2014. 12. 31. □□□□□로부터 수탁한 ‘△△도 △△시 △△읍 △△리 XXX’(대, XX㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 12. 10. 실시한 실태조사에서 주택부지로 무단점유 중인 사실을 확인하고도 점유 중인 건물의 등기 사항전부증명서 등을 조회하여 점유자를 특정하고 변상금 사전통지를

17) 이중 1,454건은 재산현황이 사용제한, 미활용 중인 건으로 감사기간 중 물건단위를 현황에 맞게 등록하였음

하는 등 조치없이 그대로 두고 있다가 감사 기간 중인 2020. 7. 16.에야 무단점유자를 특정하여 변상금 사전통지를 한 사실이 있고

2013. 1. 22. ◆◆시로부터 수탁한 ‘△△도 △△시 △△△구 △△동 XXX-X’(대, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 5. 27. 실시한 실태 조사에서 인접지 소유주가 상가 및 진입로로 무단점유 중인 사실을 확인¹⁸⁾ 하고도 감사일 현재까지 변상금 사전통지를 하지 않고 있는 등

[별표 3] “무단점유 확인 국유재산의 미조치 현황”과 같이 국유재산 총 69건은 실태조사에서 무단점유 현황을 확인하였는데도 점유자를 확인하지 않거나 확인된 점유자에게 변상금 사전통지를 하지 않고 있었다.

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과를 수용하면서도 특정용도 재산의 전수 실태조사와 관리물건 증가에 따라 점유자 파악 및 관리에 어려움이 있다는 의견을 제시하였고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 밝혔다.

18) 2013. 4. 22. 및 2020. 5. 27. 실태조사에서 인접지 소유자 ○○○○, ◆◆◆ 등이 무단점유 중인 사실을 확인함

4. 조치할 사항

사장은 실태조사에서 무단점유자를 확인¹⁹⁾하였는데도 변상금 사전 통지를 하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 한 팀장(3급) 000 등 관련자 5명에게 주의를 촉구하시고,

인천지역본부 본부장은 실태조사를 통해 무단점유로 확인된 국유 재산 76건에 대하여 변상금 사전통지를 하며, 향후 정기 실태조사를 지연하거나 변상금 사전통지 등 변상금 부과를 누락하는 사례가 발생 하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
------------	------------	------------	-----	------	------	-------

“기재 생략”

※ 업무 부적정 사례가 2건[별표 3의 점유자 확인여부 “여”] 이상인 담당자 및 팀장을 주의 대상으로 함

19) 실태조사를 통해 점유자가 특정된 경우를 말함

[별표 3] 무단점유 확인 국유재산의 미조치 현황

순번	소 재 지	실태 조사 현황	
		최종 실태조사일	점유자 확인여부
합 계(69건)			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			

“기재 생략”

순번	소 재 지	실 태 조 사 현 황	
		최종 실태조사일	점유자 확인여부
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			

“기재 생략”

※ 총 69건 중 점유자 확인 17건, 점유자 미확인 52건임